

1500131-87.2019.8.26.0242

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOAQUIM AUGUSTO SIMOES FREITAS

Comarca: Igarapava

Foro: Foro de Igarapava

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE ORLANDO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOAQUIM AUGUSTO SIMOES FREITAS

Vistos.

JOSE ORLANDO DA SILVA, foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade e também ao pagamento de 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa, fixada no valor mínimo legal, nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Igarapava

Foro de Igarapava

1ª Vara

Rua Capitão Antônio Augusto Maciel,130, Igarapava - SP - cep 14540-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500131-87.2019.8.26.0242 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500131-87.2019.8.26.0242

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE ORLANDO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOAQUIM AUGUSTO SIMOES FREITAS

Vistos.

JOSE ORLANDO DA SILVA, foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade e também ao pagamento de 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa, fixada no valor mínimo legal, nos termos da sentença de fls. 160-172.

Relativo à pena de multa, entendo que a questão merece melhor análise.

Com efeito, a partir da análise conjunta do que dispõem o artigo 1º da Lei Estadual nº 14.272/10 e o artigo 1º, inciso XIV, da Resolução PGE-3, de 08/01/2016, é possível constatar que o Estado de São Paulo não possui interesse na cobrança de débitos relacionados a multas impostas em processos criminais cujo valor for igual ou inferior ao equivalente a 1.200 (mil e duzentas) UFESP's.

No presente caso, conforme discriminado no cálculo que se apresenta à fl. 234, constato que o valor da pena de multa imposta ao acusado (R\$ 8.924,92) equivale a menos de 280 (duzentas e oitenta) UFESP's.

Desse modo, concluo ser inútil e contraproducente a expedição de certidão para

propositura de ação de execução da pena de multa ou ofício para fins de inscrição das multas penais não adimplidas em dívida ativa que certamente não será perseguida pela Fazenda do Estado de São Paulo, em razão das previsões legal e regulamentar acima apontadas.

Ante a todo o exposto, JULGO EXTINTA A PENA DE MULTA imposta ao sentenciado JOSE ORLANDO DA SILVA, razão pela qual não deve ser expedida certidão para fins de execução da pena de multa imposta nestes autos.

Preclusa a presente decisão, comunique-se por ofício ao Juízo das Execução Penal. Caso ainda não tenham sido realizadas, proceda-se às demais comunicações necessárias, tais como IIRGD, TRE e Delegacia de origem.

No mais, regularize-se eventual pendência na classe/assunto do feito e anotação de segredo de justiça (Comunicado CG 1367/2015), honorários, objetos apreendidos, recolhimento de fiança e/ou valores apreendidos, IIRGD e BNMP.

Oportunamente, após realizados e encerrados os atos e anotações de praxe, arquivem-se os autos, com a devida baixa.

P. I. C.

Igarapava, 29 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA